

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

904/25/פ

הצעת חוק מענק לבניית מרחב מוגן, התשפ"ג–2022

הגדרות

1. בחוק זה –

"המס" – מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1976¹;
"מיגון תקני" – מיגון שנבנה בהתאם לדין, לרבות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה–1965², כפי שחל במועד הבנייה;
"מרחב מוגן" ו"מרחב מוגן דירתי" – כהגדרתם בסעיף 71א לחוק המקרקעין,
התשכ"ט–1969³;

2. זכאות למענק עבור

בניית מרחב מוגן

בעל מקרקעין שבנה מרחב מוגן, מרחב מוגן דירתי או מיגון תקני, במבנה
המיועד למגורים שבו לא היה קיים מרחב מוגן או מיגון תקני כאמור, יהיה
זכאי למענק מאוצר המדינה בסכום גובה המס ששולם בעד בניית המרחב
המוגן או המיגון התקני.

3. ביצוע ותקנות

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של
הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

דבר היסבר

עד שנת 1992 הסתמכה תפיסת ההגנה של העורף במדינת ישראל על מקלטים. תפיסה זו שונתה
בעקבות מלחמת המפרץ, שבה נפלו טילים על ריכוזי אוכלוסין במרכז הארץ ונוכח הזמן הקצר שנותר
באותם מקרים לתפוס מחסה.

את מקומו של המקלט בכל בניין מגורים תפס הממ"ד, שהוא מרחב מוגן דירתי. בהתאם, כל בנייה
חדשה חויבה על פי חוק בבניית ממ"ד במקום מקלט.

בפועל נוצר מצב שבו בעלים של דירות שנבנו קודם לשינוי זה נאלצים לבנות את המרחב המוגן הפרטי

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

² ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

³ ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.

על חשבונם.

אין לפגוע באזרח בשל שינוי בתפיסת הגנת העורף, ואין הצדקה שהשלטונות יפיקו תועלת מס, מכך שאזרח בונה מרחב מוגן להגנת משפחתו מכספו הפרטי.

לפיכך, מוצע להעניק מענק בגובה מס הערך המוסף ששולם עבור בניית מרחב מוגן או מיגון תקני בדירה שאין בה מרחב מוגן או מיגון תקני. מענק זה יוזיל בצורה משמעותית את עלות הקמת המרחב המוגן.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני (פ/1901/24).

הצעת החוק זהה לפ/1901/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)